

刑法
No64

共通問題 R3-1

(配点：2)

月 日

月 日

過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 共同正犯に関する刑法第60条は、意思の連絡を要件としているので、過失犯には適用されない。
2. 重過失とは、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。
3. 過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性で足りる。
4. 行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。
5. ホテルの火災により死傷者が出た場合、火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない。

1 誤っている

東京地判平 4.1.23、最決平 28.7.12（百選 I 79 事件）、最判昭 28.1.23。学説上、共同正犯（60 条）が成立するためには、共同実行の事実と共同実行の意思が必要とされてきたところ、過失犯は構成要件の結果発生認識がないのであるから、それを実現しようとする意思の連絡も考えられないため、共同正犯は成立しないのではないかが問題となる。裁判例（東京地判平 4.1.23）は、地下洞道内でトーチランプを使用して電話ケーブルの断線探索作業等の業務に従事していた被告人兩名が、各自のトーチランプの炎が確実に消火しているかを相互に確認せず、電話ケーブル上に掛けられていた布製防護シートの近くにトーチランプを置いたまま同所を立ち去ったため、1 個のトーチランプから防護シートに着火させ、さらに電話ケーブル等を焼損させて公共の危険を生じさせたという事案において、被告人兩名に業務上失火罪の共同正犯の成立を認めている。そして、その後の判例（最決平 28.7.12、百選 I 79 事件）においても、共同の注意義務の共同違反を要件として、過失犯の共同正犯が認められるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、過失犯の実行行為は注意義務に違反する行為である（新過失論）ところ、複数人が共同の注意義務（自己の行為から結果が発生しないように注意するだけでなく、共同行為者の行為からも結果が発生しないよう注意し、互いに協力し合って結果を防止すべき義務）を負っており、各人がその共同の注意義務に違反する行為を意思連絡の下に行った場合には、過失犯の共同正犯として評価すべきであるということを挙げている。よって、共同正犯に関する 60 条は過失犯にも適用される。したがって、本記述は、共同正犯に関する 60 条は過失犯には適用されないとしている点で、誤っている。

2 誤っている

重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果が発生すべき可能性の高さは要件ではない（東京高判昭 57.8.10）とされている。したがって、本記述は、重過失とは、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいうとしている点で、誤っている。

3 誤っている

札幌高判昭 51.3.18（百選 I 51 事件）。判例によれば、「結果発生の予見とは、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りず、特定の構成要件の結果及びその結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を意味する」とされている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、結果発生に対する漠然とした危惧感を抱く可能性（抽象的予見可能性）で足りるとすると、結果が発生すれば常に過失犯として処罰されることとなり、過失犯の成立範囲が広がりすぎるということを挙げている。したがって、本記述は誤っている。なお、判例によっても、結果予見可能性の程度は必ずしも高度なものではなく、現に侵害された特定の客体に結果が発生することの予見可能性は不要であり（最決平元 3.14、百選 I 52 事件）、因果関係の基本的部分の予見可能性も抽象的なもので足りる（最決平 12.12.20、百選 I 53 事件）とされている。

4 正しい

最判昭 42.10.13（百選 I 54 事件）。信頼の原則とは、複数の者が関与する事務において、その事務に関与する者は、他の関与者が適切な行動をとることを信頼することが相当といえる場合には、たとえ他の関与者が不適切な行動をとり、自己の行為とあいまって構成要件の結果が発生したとしても、その結果について過失責任を問われないとするものである。信頼の原則は、高速度交通機関の発達とともに展開された理論であり、交通事故を中心に論じられてきたものである。行為者が法令

に違反する行動をした事案において、信頼の原則を適用して過失犯の成立を否定することができるかについては争いがある。クリーンハンズの原則に照らして、かかる場合には信頼の原則を適用すべきではないとする見解もあるが、判例は、「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならない」とした上で、行為者に交通法規違反（道路交通法34条3項〔注：当時〕）がある事案において、信頼の原則の適用を肯定している。したがつて、本記述は正しい。

5 誤っている

最決平5.11.25（百選I58事件）。企業や団体等の組織的な活動に伴い事故が発生した場合には、事故を直接引き起こした者や現場で危険防止業務に携わっていた者の過失だけでなく、事前に事故防止対策を講じておかなかった組織の上位者（管理監督者）の過失も問われることがある。これを、管理・監督過失という。判例は、ホテル火災の事案において、経営者にはあらかじめ消防署の指導に従つて各種の消火設備を整えたり、現場の防火管理者を指揮・監督して消防計画を作成するほか、これを従業員らに周知徹底させるなどの、防火管理体制を確立する義務があつたにもかかわらず、かかる注意義務を怠つたことを理由として、経営者に業務上過失致死傷罪の成立を認めている。よつて、ホテルの火災により死傷者が出た場合、火災発生時に現場にいなかったホテル経営者にも業務上過失致死傷罪が成立することはある。したがつて、本記述は誤っている。